

চুক্তিপত্র তুলনামূলক পর্যালোচনা

হাসপাতালের মূল প্রস্তাব ↔ Ozzyl-এর সংশোধিত প্রস্তাব

এই দলিলটি হাসপাতালের দেওয়া মূল চুক্তিপত্রের প্রতিটি ধারা, পাশাপাশি Ozzyl-এর প্রস্তাবিত সংশোধন এবং পরিবর্তনের কারণ উপস্থাপন করে।

ধারা ১: সেবার বিবরণ

হাসপাতালের প্রস্তাব:

প্রোভাইডার ক্লায়েন্টকে একটি Hospital Management System (HMS) প্রদান করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

- Patient Management (OPD/IPD)
- Billing & Accounts
- Lab & Radiology
- Pharmacy & Inventory
- HR & Payroll
- রিপোর্টিং ও অ্যানালিটিক্স
- ওয়েবসাইট/পোর্টাল (যদি থাকে)

✓ Ozzyl-এর প্রস্তাব:

✓ একই তালিকা অপরিবর্তিত — সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

ধারা ২: লাইসেন্স

হাসপাতালের প্রস্তাব:

- ক্লায়েন্ট একটি non-exclusive, non-transferable লাইসেন্স পাবে
- ক্লায়েন্ট তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কাজে সীমাবদ্ধভাবে ব্যবহার করবে

✓ Ozzyl-এর প্রস্তাব:

✓ অপরিবর্তিত — সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

ধারা ৩: ডেটা মালিকানা 🚫 (সবচেয়ে বড় পরিবর্তন)

হাসপাতালের প্রস্তাব:

- সিস্টেমে থাকা সব ডেটার একক মালিক ক্লায়েন্ট (হাসপাতাল)
- প্রোভাইডার শুধুমাত্র "data processor"
- কোনো অবস্থাতেই প্রোভাইডার ডেটার মালিকানা দাবি করতে পারবে না

ডেটা এক্সপোর্ট:

- ক্লায়েন্ট চাইলে যেকোনো সময় Full Database Export নিতে পারবে
- ফরম্যাট: SQL / Excel / CSV
- অনুরোধের ৭ কার্যদিবসের মধ্যে দিতে হবে

✔ OzzyI-এর প্রস্তাব:

ডেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হবে:

ক) প্রশাসনিক ও অপারেশনাল ডেটা: সমস্ত অর্থনৈতিক ডেটা, স্টক তথ্য, স্টাফ ডিটেইলস এবং অপারেশনাল রেকর্ডের একক মালিক থাকবে ক্লায়েন্ট। প্রোভাইডার "data processor" হিসেবে কাজ করবে।

খ) ব্যক্তিগত চিকিৎসা রেকর্ড (Patient Health Records): ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ ও জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য কৌশল ২০২৩-২০২৭ অনুযায়ী, রোগীর স্বাস্থ্য তথ্যের মালিক রোগী নিজেই। হাসপাতাল অনুমোদিত কাস্টোডিয়ান।

গ) ডেটা এক্সপোর্ট: প্রশাসনিক ডেটা CSV/SQL-এ, ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে।

ঘ) ডি-আইডেন্টিফাইড ডেটা (নতুন): প্রোভাইডার সম্পূর্ণ পরিচয়মুক্ত পরিসংখ্যানগত ডেটা platform উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারবে।

💡 কেন:

- আইনি: অধ্যাদেশ ২০২৫ অনুযায়ী স্বাস্থ্য তথ্যের মালিক রোগী। হাসপাতাল "সব ডেটার মালিক" দাবি করলে নিজেরাই আইন ভঙ্গ করবে (জরিমানা: বার্ষিক turnover-এর ৫%)।
- Interoperability: সরকারের Digital Health Strategy ২০২৩-২৭ অনুযায়ী সরকার নিজেই interoperability চায়। OzzyI Health এই নীতির সাথে aligned।
- Export: ৭ দিনে বড় ডেটাবেস safely verify করা technically কঠিন। ৩০ দিন realistic।
- Anonymized data: কোনো ব্যক্তি চিহ্নিত করা যায় না — কোনো privacy risk নেই।

ধারা ৪: ডেটা নিরাপত্তা

🏥 হাসপাতালের প্রস্তাব:

- এনক্রিপশন, ব্যাকআপ, সিকিউর সার্ভার বাধ্যতামূলক
- প্রতিদিন অটোমেটিক ব্যাকআপ
- ডেটা ব্রিচ হলে ২৪ ঘণ্টায় জানাতে হবে

✔ OzzyI-এর প্রস্তাব:

✓ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। আইনি reference যোগ করা হয়েছে।

ধারা ৫: পেমেন্ট 🚫

🏥 হাসপাতালের প্রস্তাব:

- সেটআপ ফি: [টাকা], মাসিক সাবস্ক্রিপশন: [টাকা]
- ! পেমেন্ট না হলেও সিস্টেম সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাবে না
- শুধুমাত্র Read-only মোডে সীমাবদ্ধ
- রোগীর ডেটা অ্যাক্সেস সবসময় চালু রাখতে হবে

✔ OzzyI Health-এর প্রস্তাব:

✓ অপরিবর্তিত — সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

ধারা ৬: আপটাইম (SLA) 🟡

🏢 হাসপাতালের প্রস্তাব:

৯৯% আপটাইম, ব্যর্থ হলে সার্ভিস ক্রেডিট/ডিসকাউন্ট

✅ Ozzyl-এর প্রস্তাব:

৯৯.৯% আপটাইম (best-effort), কোনো financial penalty নেই

💡 কেন:

Uptime ৯৯% → ৯৯.৯% (বছরে ৮৭ ঘণ্টা → ৮.৭ ঘণ্টা downtime) — better deal। কিন্তু financial credit ছোট startup-এর জন্য unsustainable।

ধারা ৭: ট্রেনিং ও সাপোর্ট

🏢 হাসপাতালের প্রস্তাব:

প্রাথমিক ট্রেনিং, ২৪/৭ জরুরি সাপোর্ট, বাগ ফ্রি ফিক্স

✅ Ozzyl-এর প্রস্তাব:

ট্রেনিং ✓, বাগ ফিক্স ✓, ২৪/৭ শুধু critical issues, সাধারণ সাপোর্ট business hours

💡 কেন:

ছোট team-এ ২৪/৭ সব ধরনের সাপোর্ট অবাস্তব। Critical = system down, সেটা ২৪/৭। "Font size বদলান" = business hours।

ধারা ৮: কাস্টমাইজেশন 🔴

🏢 হাসপাতালের প্রস্তাব:

সব কাস্টম ফিচারের মালিক ক্লায়েন্ট, প্রোভাইডার অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবে না

✅ Ozzyl-এর প্রস্তাব:

নতুন: "মেথাস্ফ (IP)" — Platform, code, সব ফিচার = **Provider-এর IP**। Client subscription-এ ব্যবহার করবে।

💡 কেন:

SaaS = সেবা, পণ্য না। bKash ব্যবহার করলে bKash-এর code আপনার হয় না। একটা হাসপাতাল IP নিলে বাকি ৯৯টাকে কী দেব?

ধারা ৯: দায়বদ্ধতা 🟡

🏢 হাসপাতালের প্রস্তাব:

সর্বোচ্চ দায়: গত ১২ মাসের পেমেন্ট

✅ Ozzyl-এর প্রস্তাব:

সর্বোচ্চ দায়: গত ৩ মাসের পেমেন্ট + **Medical liability disclaimer** (নতুন)

💡 কেন:

Industry standard ৩ মাস। ১ বছরের revenue দিলে startup মরবে, হাসপাতাল service হারাতে। Medical disclaimer: ডাক্তারের ভুলের দায় software-এর না।

ধারা ১০: গোপনীয়তা

🏥 হাসপাতালের প্রস্তাব:

তথ্য গোপন রাখবে, তৃতীয় পক্ষকে দেওয়া যাবে না

✅ Ozzy-এর প্রস্তাব:

✓ গ্রহণযোগ্য + যোগ: "রোগী নিজের ডেটা Ozzy Health-এ ব্যবহার করলে সেটা confidentiality breach না।"

ধারা ১১: চুক্তি বাতিল 🟡

🏥 হাসপাতালের প্রস্তাব:

ক্লায়েন্ট: ৩০ দিন নোটিশ। প্রোভাইডার: নোটিশ + ১৫ দিন সংশোধন সময়

✅ Ozzy-এর প্রস্তাব:

✓ অপরিবর্তিত — সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

ধারা ১২: এক্সিট ও ডেটা ট্রান্সফার 🟡

🏥 হাসপাতালের প্রস্তাব:

সম্পূর্ণ ডেটা হস্তান্তর + ৩০ দিন transition + নতুন সফটওয়্যারে মাইগ্রেশন সহায়তা

✅ Ozzy-এর প্রস্তাব:

প্রশাসনিক ডেটা CSV/SQL-এ export, ৩০ দিনে। মাইগ্রেশন সহায়তা বাদ।

💡 কেন:

Competitor-এর software-এ migrate করা নতুন vendor-এর কাজ। আমরা অন্য software চিনি না।

ধারা ১৩: Lock-in নিষিদ্ধ 🟢

🏥 হাসপাতালের প্রস্তাব:

আলাদা ধারা: "যেকোনো সময় software পরিবর্তন, প্রোভাইডার বাধা দিতে পারবে না"

✅ Ozzy-এর প্রস্তাব:

❌ আলাদা ধারা বাদ — Termination + Data Transfer ধারাই এটা cover করে। Repetitive।

নতুন ধারা যা হাসপাতালের draft-এ ছিল না

নতুন ধারা	কেন দরকার
Force Majeure	বন্যা/pandemic/Cloudflare outage-এ কেউ দায়ী না — দুই পক্ষকেই protect করে
Medical Disclaimer	ডাক্তারের ভুলের দায় software-এর না — অযৌক্তিক মামলা থেকে রক্ষা
De-identified Data	Anonymized analytics-এর জন্য — কাউকে identify করা যায় না
Governing Law	বাংলাদেশের আইন, ঢাকা আদালত — দুই পক্ষেরই দরকার

চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

বিষয়	হাসপাতালের চাওয়া রাখা হয়েছে?	কী বদলেছে
প্রশাসনিক ডেটা মালিকানা	✓	অপরিবর্তিত
ডেটা নিরাপত্তা ও ব্যাকআপ	✓	অপরিবর্তিত
ব্রিচ নোটিফিকেশন ২৪ ঘণ্টা	✓	অপরিবর্তিত
ট্রেনিং ও বাগ ফিক্স	✓	অপরিবর্তিত
৩০ দিনে বাতিলের অধিকার	✓	অপরিবর্তিত
ডেটা export পাওয়ার অধিকার	✓	Timeline ৭→৩০ দিন
রোগীর ডেটার মালিক হাসপাতাল	✗	রোগী = মালিক (আইন অনুযায়ী)
কাস্টম ফিচার IP = ক্লায়েন্ট	✗	IP = Provider (SaaS standard)
Liability ১২ মাস	✗	৩ মাস
মাইগ্রেশন সহায়তা	✗	শুধু data export
সার্ভিস ক্রেডিট	✗	Uptime ৯৯→৯৯.৯% কিন্তু penalty নেই

🇬🇧 সরকারি আইনের সারসংক্ষেপ

আইন	মূল বিষয়	এই চুক্তিতে প্রভাব
ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ (গেজেট: ৬ নভেম্বর ২০২৫)	স্বাস্থ্য তথ্য = সংবেদনশীল, মালিক = রোগী, জরিমানা ৫% turnover	ডেটা মালিকানা ধারা
জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য কৌশল ২০২৩-২০২৭ (DGHS)	Interoperability, HIE framework, standardized sharing	Patient portal justified
NRDEX প্ল্যাটফর্ম (সরকারি পরিকল্পনা)	সরকারি-বেসরকারি নিরাপদ ডেটা exchange	Ecosystem model aligned